transferências voluntárias

quarta-feira, 16 de setembro de 2026 17:04

Transferências voluntárias via convênio possuem **finalidade vinculada** ao objeto pactuado. Se o convênio era para "habitação de jovens", o prefeito não pode usar o dinheiro para reformar uma escola ou pagar médicos (desvio de finalidade). Além disso, a LRF proíbe expressamente o uso de transferências voluntárias para o pagamento de despesas com pessoal (Art. 25, § 1º, inciso I).

1. **Transferências Obrigatórias (Constitucionais ou Legais):** São aquelas que o ente transferidor é **obrigado** por lei ou pela Constituição a entregar. Exemplos clássicos são o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o repasse do ICMS dos Estados para os Municípios.

O ente recebedor tem direito subjetivo ao recurso, e a União não pode retê-los como punição, salvo casos muito específicos previstos na CF/88.

1. **Transferências Voluntárias:** São a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que **não** decorra de **determinação constitucional, legal ou de repartição de receita**. Elas geralmente ocorrem via **convênios** ou **contratos de repasse**, como no caso da nossa questão.